

1505264-54.2019.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2337115/2019 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 8636999 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2337115 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505264-54.2019.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505264-54.2019.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2337115/2019 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 8636999 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2337115 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 6451/19/910 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2337115 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 6451/19/910 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Gomes Goncalves e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

BRUNO DOS SANTOS SILVA, vulgo "Gordinho", e GUSTAVO GOMES GONÇALVES, vulgo "Gu", qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. art. 29, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 20 de novembro de 2019, aproximadamente às 15:30h, na Rua Carlos Henrique Junqueira, nesta cidade e comarca de Franca/SP, traziam consigo, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, 1,2g da droga "Erythroxylon coca L", ou seja, "cocaína", divididas em 8 porções, acondicionadas individualmente em plástico transparente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que policiais militares patrulhavam o bairro Jardim Paulistano quando receberam denúncia anônima de um popular, dando conta de que os réus estariam vendendo entorpecentes nas proximidades, sendo que a informação apontava características físicas e vestimentas de ambos. E que, assim, a guarnição deslocou-se ao local, onde os policiais observaram os suspeitos adentrando um bar.

Ainda consta que, ao entrarem no local, os agentes viram Bruno dispensar, em uma mesa, aproximadamente oito porções de cocaína, ocasião em que abordaram os dois indivíduos.

Os réus, notificados (págs. 145), apresentaram defesa preliminar (págs. 152 e 230) e, recebida a denúncia (págs. 107/108), foi citado o acusado Gustavo (págs. 253).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu Gustavo. Ausente, todavia, o réu Bruno, ante a impossibilidade de citá-lo no endereço por ele indicado, o feito seguiu na forma do artigo 367, II, do Código de Processo Penal (págs. 254 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a parcial procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, pugnando pela condenação do réu Bruno, por entender comprovadas materialidade e autoria, e pela absolvição do réu Gustavo (págs. 280/292).

A defesa pugnou pela absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo; a aplicação do redutor em seu grau máximo; a fixação do regime inicial aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (págs. 298/305).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01/02), pelo boletim de ocorrência (págs. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 06/07), pelos laudos de constatação (págs. 20/23) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 94/95), que evidenciam a existência de substância entorpecente ("Erythroxylum coca"), para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A autoria também é certa.

O acusado Gustavo, em juízo, relatou que conhece Bruno apenas de vista, pois mora no jardim Paulistano e ele no Panorama, bairros próximos. Asseverou que não estavam juntos no dia dos fatos, e que estava no interior do bar, enquanto Bruno estava no lado de fora. Conta que conversou com o dono do bar sobre um motorista de Uber e, posteriormente, foi ao banheiro, de modo que, ao sair, o policial já estava com a arma apontada para ele e Bruno já estava algemado. Não viu a apreensão de drogas com Bruno. Explicou que estava em posse de R\$ 600,00, que recebeu de seu cunhado e de sua mãe para pagar pensão alimentícia atrasada, que pediu o dinheiro para eles pessoalmente, e que já foi condenado por tráfico de drogas em 2009.

O policial militar Rivelino, em juízo, relatou que recebeu informação de que os acusados estavam traficando drogas próximos a um bar, e que, ao verem a viatura, eles correram para dentro do estabelecimento. Diz que Bruno dispensou as drogas, e que ambos foram abordados, sendo que, em revista, foi encontrada quantia em dinheiro com eles. Conta que Bruno confessou a traficância da droga, mas que

Gustavo negou, sob a alegação de que o dinheiro era de trabalho como servente de pedreiro. Confirma que já conhecia os acusados do bairro, e que já havia outras denúncias indicando os réus como traficantes. Acrescentou que, com Gustavo, apenas dinheiro foi encontrado.

O PM Douglas, em juízo, confirmou a informação prestada pelo seu colega de farda, e acrescentou que Bruno informou que vendia cada porção por R\$10,00. Aduziu que já havia visto os réus no mesmo local, e que não os viu em contato com ninguém.

Pois bem. É a síntese da prova oral.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E ressalto que os relatos dos policiais militares foram uníssonos, desde a fase policial e entre si, no sentido de que receberam denúncia anônima dando conta que indivíduos estariam traficando drogas em frente a um bar, bem como que, ao se aproximarem de Bruno, ele dispensou as oito porções de cocaína e, abordado, confessou informalmente que as drogas destinavam-se à venda.

E, no ponto, a defesa não produziu qualquer prova que desacreditasse os depoimentos das testemunhas - até mesmo porque versão contrária, por parte do réu, não houve.

Desse modo, seja pela denúncia anônima informando a traficância; pela importância em dinheiro encontrada, sem que fosse apontada qualquer origem lícita; pela forma em que estava acondicionada a droga, em pequenas porções idênticas; bem como pelos agentes terem visto que Bruno entrou no bar e lá dispensou os papérols de cocaína, a conclusão é que certa a autoria a ele atribuída.

E, conforme o tipo penal, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, as condutas "trazer consigo", praticada pelo acusado, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Assim, quanto ao réu Bruno, não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em lhe imputar a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Lado outro, observa-se que, desde a fase policial, Gustavo foi coerente ao indicar o que fazia no bar, bem como a origem do dinheiro com ele encontrado. Ainda, conforme relato dos agentes, com ele nada de ilícito foi encontrado e, ainda, asseveraram que não lhe viram dispensando entorpecentes quando da chegada dos policiais, como fez Bruno. Assim, reputo insuficientes à condenação do réu Gustavo as provas dos autos.

E, nesta senda, não é nenhuma novidade que “se o Juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 689).

Para além, Hélio Tornaghi, ao comentar sobre a insuficiência de provas para a condenação penal, menciona que esta ocorre quando “existem, no processo, elementos que levariam a considerar o réu culpado, mas há outros que permitem supô-lo inocente. Estabeleceu-se a dúvida no espírito do juiz e, nesse estado de incerteza, ele absolve” (Curso de Processo Penal, 6ª. Ed., Saraiva, 1989, Vol. 2, p. 172).

Neste ínterim, por conseguinte, depreende-se que a insuficiência de provas capazes de certificar a existência de autoria do réu face à materialidade delitiva, enseja a única solução apropriada ao deslinde da presente demanda penal: a absolvição. E neste ponto, inclusive, não há divergências entre os órgãos de defesa e de acusação.

Passo à dosimetria da pena ao réu Bruno Dos Santos Silva.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

As circunstâncias dos artigos 42 da Lei n.º 11.343/06 e 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, que inclusive não possui antecedentes. Fixo, portanto, a pena-base em seu patamar mínimo, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem considerados.

Incide a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, porque preenchidos seus requisitos. Sendo assim, diminuo a pena em 2/3, para o patamar definitivo de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

Na linha da jurisprudência consolidada, no sentido da descaracterização da hediondez nas hipóteses do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na linha do que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no HC 118533, em 23 de junho de 2016, fixo o regime aberto para o início do cumprimento de pena, em virtude do quantum de pena, da primariedade do acusado, que, reitero, não ostenta maus antecedentes, com fundamento no artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Pelas mesmas razões, e dadas às circunstâncias do caso concreto, reputo presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade. Isso porque, a par de se tratar de réu primário, sem antecedentes, bem como de a pena não suplantar 4 anos de reclusão, vislumbro como medida suficiente à reprovação do caso em tela, tendo em mente a reduzida quantidade de droga apreendida e a ausência de violência ou grave ameaça na consecução do delito. Assim, com fundamento no artigo 44, caput, do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas penas restritiva de direitos, consistentes prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos, em favor de instituição de combate à drogadição a ser apontada em sede executiva.

Ainda na mesma linha, e tendo em vista o quantum de pena aplicado e sua substituição, concedo ao réu o recurso em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de:

1. condenar BRUNO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena de reclusão por duas penas restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos, em favor de instituição de combate à drogadição, a ser apontada em sede executiva. Autorizo o apelo em liberdade.

2. Absolver GUSTAVO GOMES GONÇALVES da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 89,50 apreendido em poder do acusado Bruno, à ausência de mínimos indícios que apontem para a licitude de sua origem.

Acerca do réu Gustavo, dada a absolvição, restituo-lhe o valor de R\$678,00 apreendido em seu poder, à ausência de indicativos de ilicitude da referida importância.

Condeno o réu Bruno ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA